Člověk ve státě

Stát jeho funkce a typy

STÁT = územní forma organizace lidské společnosti

- **stát je tvořen:**
  - *územím*
  - *vymezený státní hranicí*
  - *obyvateli, kteří na tomto území bydlí*

- fungování státu zajišťuje **státní moc**

  - **zákonodárná**
  - **výkonná**
  - **soudní**

Funkce státu

A. Vnitřní funkce státu

- **Právní funkce**
- **Bezpečnostní funkce**
- **Ekonomická funkce**
- **Sociální a kulturní funkce**

B. Vnější funkce státu

- **Obranná funkce** -
- **Hospodářská funkce**
- **Zahraničněpolitická funkce**

Typy států

- podle formy vlády
- podle způsobu vlády
- podle správního uspořádání

1. Státy podle formy vlády (státního zřízení)

A) MONARCHIE

- hlavou státu je **PANOVNÍK/PANOVNICE**
- vládne většinou doživotně
- různé tituly: *císař, král, kníže, emír, sultán….*

Ústava = konstituce → **nejvyšší zákon státu**

B) REPUBLIKA

Republika = z lat. *res publica* = **věc veřejná**

- hlavou státu je **PREZIDENT** – volen na určité období
- prezident je volen *přímo občany* (ČR) nebo *nepřímo parlamentem*

Rozlišujeme 2 typy:

a) prezidentská
- prezident stojí v čele vlády
- není závislý na parlamentu
- volen občany
- má právo *„veta“*
- př. *USA*, *Rusko*

b) parlamentní
- prezident má omezené pravomoci a reprezentativní funkci
- největší pravomoci má **VLÁDA**
- př. většina evrop. států

DEMOKRACIE – vláda lidu
(*démos* = lid, *kratein* = vládnou)

2. Státy podle způsobu vlády

A. DEMOKRATICKÉ

- občané se podílejí na řízení státu a mohou vyjadřovat své názory
- moc ve státě se dělí na: *moc zákonodárná*, *moc výkonná*, *moc soudní*
- nejvyšší zákon státu je: **Ústava**

ideologie – souhrn názorů a teorií

B. NEDEMOKRATICKÉ

- patří sem:

a) Totalitní stát/režim

- vláda založena na ideologii
- neomezenou moc má v rukou **jednotlivec** nebo **politická strana**
- vládnoucí strana ovládá společenský život, kulturu, školství – **totální ovládnutí**
- potlačuje svobodu slova – **cenzura**

př. Severní Korea

b) Autoritativní stát/režim

- neexistuje ideologie
- neusiluje o totální ovládnutí společnosti
- neprobíhají zde svobodné volby
- vládne zde **autoritativní osobnost**

př. Bělorusko

3. Státy podle správního uspořádání

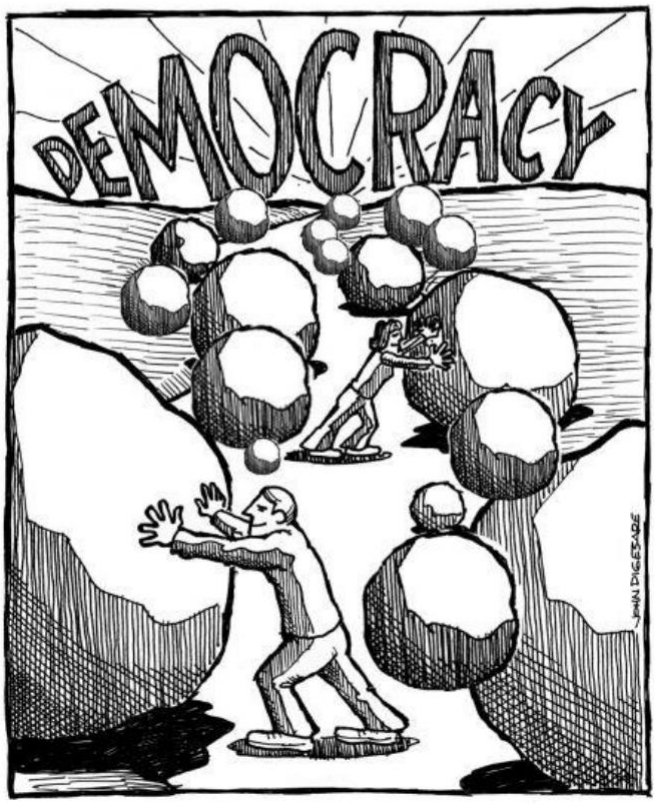
- **Unitární (jednotné) státy**
  - typ státu, kde je jediná vláda a jediná ústava
  - *ČR*, *Slovensko*, *Polsko*

- **Federativní (spolkové) státy**
  - stát, který je složen z několika států/provincií, které se dohodly, že vytvoří společný stát
  - vládne **centrální vláda**, a zároveň každý stát má svou **vlastní vládu**
  - př. Německo, USA

Demokracie

- z řec.: *démos* = lid, *kratein* = vládnout → **vláda lidu**
- povinností demokratického státu je respektovat a chránit národností menšiny a jejich práva
- demokratické zřízení umožňuje občanům se podílet na správě a řízení státu – k tomu slouží **VOLBY**
- ve volbách volíme své zástupce, kteří za nás spravují a řídí stát, kraj nebo obec

Názorová pluralita = názorová odlišnost → na řízení státu mohou mít lidé odlišné názory, protože sledují různé cíle



Politické strany

politická strana = dobrovolné sdružení občanů, kteří zastávají podobné nebo shodné názory na řízení společnosti a ekonomiky

- každá pol. strana vytváří svůj **POLITICKÝ PROGRAM**
- na základě politického programu se můžeme rozhodnout danou stranu a její *kandidáty* volit nebo do strany vstoupit a *kandidovat* za ni.

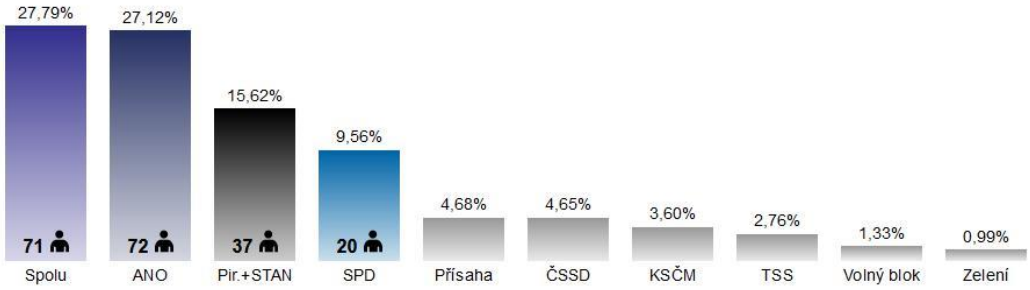
Demokratické zřízení umožňuje volnou soutěž pol. stran o hlasy občanů ve volbách. Volbám předchází **předvolební kampaň** – snahou je získat co nejvíce voličů. Občan si může svobodně vybrat, kterou stranu bude volit!

- **VLÁDNÍ KOALICE** – stranu, která ve volbách získala nejvíce hlasů, pověří (většinou) prezident **sestavením vlády**. Pokud tato strana nemá dostatek hlasů, aby obsadila většinu křesel (tzv. **101**), tak se musí spojit s dalšími stranami a vytvořit tak **vládní koalici**

- **NEVLÁDNÍ STRANY** – strany, které mají své zástupce v parlamentu, ale nepodílejí se na vládě, stojí tzv. v **OPOZICI** a vládu kontrolují – jsou to **OPOZIČNÍ STRANY**

!! pokud strana nezískala ve volbách 5 % z celkového počtu hlasů, tak se její kandidáti nedostanou do parlamentu → taková strana se nepodílí na řízení státu!!!

tradiční rysy	LEVICE	PRAVICE
Základní priority	Politika sociální solidarity, sociální jistoty	Soukromé vlastnictví výrobních prostředků, umožnění podnikatelské činnosti
Stát	Odpovědný silný stát	Omezení role státu, nechat to na lidech
Spravedlnost	Rozdělovací – aby se měli všichni stejně	Vyrovnávací (zajišťují soudy)
Rovnost	Výsledků	Příležitostí
Svoboda	Formální	Skutečná
Demokracie	Zastupitelská, důraz na přímou demokracii	Zastupitelská
Člověk	Kolektiv	Jednotlivec
Stát a společnost	Směřující ke splynutí	Důsledné oddělení
Společenský vývoj	Rychlé, revoluční změny	Postupný vývoj
Stát a hospodářství	Stát ochraňuje ekonomiku, usměrňuje trh	Stát do hospodářství nevstupuje
Základní hospodářské priority	Snížení nezaměstnanosti	Snížení růstu cen (inflace)



Výsledky voleb 2021

Právní řád ČR

Právo a morálka

- většinou se chováme podle toho, co považujeme za *správné* a za *slušné* → řídíme se **morálními normami**

X X X

- mohou nastat i případy, kdy z hlediska jednoho člověka je určitý čin dobrý a prospěšný, zatímco druhého tento čin poškozuje → aby k takovým situacím nedocházelo, případně aby poškozený mohl hledat ochranu, vymezuje stát nejdůležitější pravidla, jimiž se musí řídit jeho občané → tato pravidla nazýváme **právní normy**

MORÁLKA = pravidla, kterými by se lidé **měli** řídit	**PRÁVO** = pravidla, kterými se lidé **musí** řídit

Právo – soubor předpisů pro fungování určité společnosti, mají **písemnou formu**, lidé se těmito pravidly musí řídit → *jejich dodržování je vynutitelné státní mocí*

Právní vztahy

- vztahy upravené právními normami se nazývají **právní vztahy**

Účastníci právních vztahů

vystupují samy za sebe → **Fyzické osoby**

zastupují skupinu lidí → **Právnické osoby**

- jednotlivci
- organizace

Právní řád

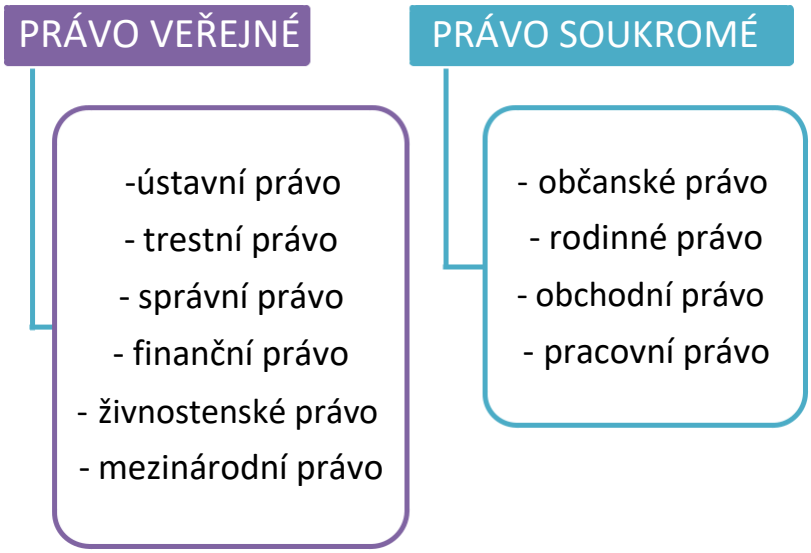
= souhrn všech právních norem platných v daném státě

Právní odvětví

Právní řád rozlišuje **dvě základní právní odvětví:**

1. **Právo soukromé** – upravuje vztahy mezi občany navzájem (*vztah rovnosti*)
2. **Právo veřejné** – upravuje vztahy mezi občany a státem (*vztah nadřízenosti*)

Právní odvětví:



Právní jednání

= **projev vůle člověka, který směřuje ke *vzniku*, *změně* nebo *zániku* právního vztahu**

Právní jednání může být:

a) **jednostranné** – *závěť*, *žaloba*, *výpověď*
b) **dohoda min. 2 stran** – *smlouva*

Právní způsobilost

A. Způsobilost k právům a povinnostem – od narození do smrti

B. Způsobilost k právním úkonům – od dosažení plnoletosti př. můžu uzavírat smlouvy, manželství

Smlouva

- nejčastější typ právního jednání
- dohoda dvou či více stran o nějakém úkonu
- právní úkon → porušení nebo nedodržení může být sankcionováno

Může být uzavřena:

- **ústně** – např. dohoda o výměně
- **písemně** – např. koupě, pracovní smlouva
- **činem** – např. nástup do vlaku, využití služeb

Nejčastější typy smluv:

- Kupní smlouva – přenechání věci oproti zaplacení kupní ceny
- Darovací smlouva – dárce přenechá věc obdarovanému bezplatně
- Smlouva o půjčce – o půjčení peněz
- Nájemní smlouva – přenechání věci k dočasnému užívání za úplatu
- Pracovní smlouva – smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o pracovním poměru
- Pojistná smlouva – pojištění majetku

Protiprávní jednání

Přestupek a trestný čin

Přestupek = zaviněné protiprávní jednání → porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti

Trestem může být:

- Napomenutí
- Pokuta
- Zákaz činnosti

Přestupky ne projednávají soudy, ale **správní orgány** (na obecním úřadě)

Trestný čin = závažný protiprávný čin

- o vině a trestu rozhodují soudy

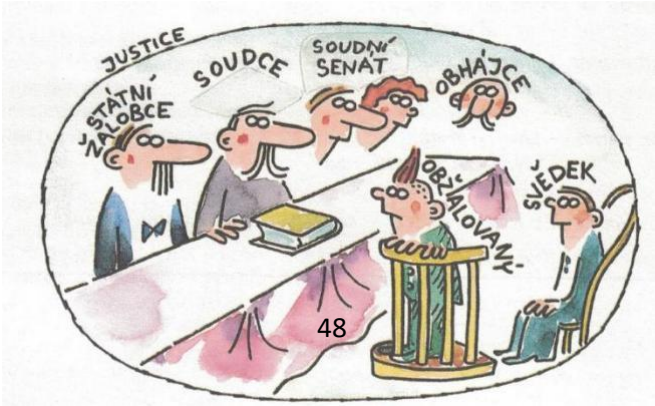
Orgány právní ochrany

POLICIE

- úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, odhalovat trestné činy a pachatele

SOUDY

- rozhodují spor na čí straně je pravda
- zkoumají, zda došlo ke zločinu
- udělují tresty



ADVOKÁTI

- zastupují klienty v právních sporech
- sepisují smlouvy a žaloby
- musí zachovávat mlčenlivost

NOTÁŘI

- ověřují listiny
- sepisují a uchovávají závěti, finanční obnosy
- přijímají do úschovy listiny

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

- zastupují stát
- vypracovávají obžalobu proti obviněnému
- v trestním řízení je v pozici *obžaloby*

SOUDNÍ EXEKUTOR

- úřední osoba, která v případě, že dlužník dobrovolně nesplatil svůj dluh, provádí tzv. **exekuce** např. prodá dlužníkův majetek v dražbě

Kriminalita

Kriminalita = páchání trestných činů

Rozlišujeme:

- dětskou kriminalitu (pod 15. let)
- kriminalitu mladistvých (15. -18. let)
- kriminalitu dospělých (nad 18. let)

Nejčastější případy kriminality dětí a mládeže

Šikana

- opakované užití násilí vůči jedinci s cílem *ublížit*, *zastrašit* nebo *ohrozit druhého*
- fyzické útoky (bití, ….)
- psychické útoky (ponižování, pomlouvání, vyhrožování)
- může se jednat o přestupek, ale také trestný čin (TČ omezování osobní svobody, vydírání, ublížení na zdraví)

Šikana není záležitost jen v prostředí školy, ale i na pracovišti

Audiovizuální pirátství

- porušování autorského práva
- patří sem:
  - zpřístupňování filmů na internetu a jejich stahování prostřednictvím sdílení
  - promítání filmu bez souhlasu autora (kluby, večírky)
- za porušování autorského práva hrozí mladistvým trest odnětí svobody až do výše 4 let a náhrada škody

Sprejerství

= poškozování cizí věci postříkáním a pomalování barvou

- TČ poškozování cizí věci a trest odnětí svobody až na 1 rok

Korupce

= získávání neoprávněných výhod za úplatek

- korupci se daří tam, kde někdo rozhoduje o cizím majetku, uděluje práva
- korupce je *nemorální* i *nelegální*
- s korupcí souvisí přijetí úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby

Porušování pravidel silničního provozu

- pravidla silničního provozu organizují provoz na silnicích z hlediska bezpečnosti.

- porušování těchto předpisů může být klasifikováno jako *přestupek* nebo *trestný čin*
- pro řidiče bylo zavedeno **bodové hodnocení**